

[26] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 하도급대금 지급보증서 발급수수료 정산 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 ◆◆◆◆◆◆도시 3-※ 및 기타생활권(일부) 조경공사에 대해 [표 75]와 같이 도급계약을 체결하여 본 공사를 준공(2016. 9. 30.)하였으며, 현재 식생유지관리공사를 시행 중에 있다.

[표 75] 3-※ 및 기타생활권(일부) 조경공사 계약 현황

공사명	공사규모 (㎡)	도급사	계약금액(백만원)		낙찰율 (%)	공사기간		비 고
			최초	최종		착공일	준공일	
3-※ 및 기타 생활권(일부) 조경공사	450,000	**기업주	25,164	28,048	80.00	2014.9.22.	2018.9.30.	관리공사 시행중

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

「건설산업기본법」 제34조 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제13조의 2에 따르면 수급인은 하도급계약을 할 때 하수급인에게 적정한 하도급대금의 지급을 보증하는 보증서를 주어야 하며, 건설공사의 도급계약 당사자는 하도급대금 지급 보증서 발급에 드는 금액을 해당 건설공사의 도급금액 산출내역서에 반영하도록 규정하고 있다.

또한, 公社「제경비 산정기준」에 따르면 건설업자의 하도급대금 지급보증 수수료 납부내역을 확인하여 건설공사의 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 건설업자가 납부한 수수료를 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하도록 정하고 있으며, 계약상대자가 도급금액 산출내역서상의 금액을 초과하여 집행한 경우에는 도급금액을 증액시키지 못하도록 정산방법을 규정하고 있다.

그런데도 ○○○○본부에서는 3-※ 및 기타생활권(일부) 조정공사의 본 공사를 완료하여 보험료 등의 실제 납부내역을 정산하면서 도급금액 산출내역서상의 금액을 초과하여 집행한 하도급대금 지급보증 수수료를 증액 정산하는 것으로 설계 변경하였다.

[표 76] 하도급대금 지급보증 수수료 설계변경 현황

(금액 : 천 원)

공종명	규격	당초	설계변경	초과집행금액	비 고
하도급대금 지급보증 수수료	(재+직노+산경) x 0.075%	15,393	47,917	32,523	
계				35,800	제경비 포함

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

그 결과 정산기준을 초과하여 집행한 하도급대금 지급보증 수수료 관련금액 35,800천 원이 과다하게 지급되었다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

제경비 정산기준을 초과하여 집행한 하도급대금 지급보증 수수료 관련 공사금액 35,800천 원을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).